

1506527-20.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... pena base em razão condenação anterior por tráfico de drogas (2ª Vara Criminal - folhas 31/34).

É reincidente, antes condenado pelo crime de tráfico por drogas, extinta a pena por seu cumprimento em 10/05/2018 (25ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 10/05/2018), resultando, ao final, em 07 anos de reclusão e 700 dias multa no piso legal.

A pena será cumprida em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1506527-20.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506527-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076140/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 23710985 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON RODRIGO FERNANDES

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 354/2022

ANDERSON RODRIGO FERNANDES, está sendo processado incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 79-81, segundo a qual "[...] Consta dos autos do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 18 de março de 2022, por volta das 06h50min, na praça Júlio Prestes, nº 101, Campos Elíseos, nesta cidade e comarca de São Paulo, ANDERSON RODRIGO FERNANDES, qualificado a fl. 07, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 24 (vinte e quatro) porções de maconha, com peso líquido de 30,8 gramas, 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 22,2 gramas, 03 (três) porções de "crack", com peso líquido de 50,6 gramas, tal como descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação provisório de fls. 18/21 e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o

apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina numa região conhecida pela prática do tráfico de drogas, momento no qual avistaram o denunciado ANDERSON em atitude suspeita; neste contexto, entenderam por bem abordá-lo. Ao realizarem o procedimento de busca pessoal, localizaram na posse do denunciado Anderson, dentro de uma sacola que ele portava, 24 porções de maconha, 44 porções de cocaína, 03 porções de "crack" e R\$ 412,00 (quatrocentos e doze reais) em dinheiro trocado. Indagado, o denunciado, embora tenha admitido a posse das drogas, afirmou que os entorpecentes não eram de sua propriedade. Nesse contexto, o denunciado ANDERSON foi preso em flagrante. As circunstâncias da prisão em flagrante do denunciado, flagrado na posse de drogas de alto potencial lesivo, já embaladas em porções individuais prontas para a disseminação, aliada à apreensão de valor em dinheiro oriundo da venda pretérita de drogas, levam à conclusão segura de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 10-11, laudo de constatação provisória de fls. 18-21, fotografia de fls. 22 e laudo químico toxicológico de fls. 126-128

Recebida a denúncia em 13/06/2022 (fls. 125). O réu foi citado em 22/06/2022 (fls. 142-146).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É a síntese do necessário e passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral consubstancia-se em depoimentos alusivos a ações praticadas com legalidade, pautando-se os agentes em isenção e transparência ao reconstituírem suas ações sob o crivo do contraditório, não se pautando a prova por indícios de arbitrariedade ou vingança.

Nesse sentido, os guardas civis metropolitanos relataram em juízo que efetuavam a ronda na região central, no local descrito na denúncia, conhecido por estar ali instalado um ponto de frequência de consumidores e traficantes, região conhecida por 'cracolândia'. Nesse local, o réu estava em meio a um grupo de pessoas e, tão logo visualizou a aproximação dos depoentes, abaixou, pegando uma sacola que estava no chão e, rapidamente, tentando se desvencilhar da aproximação à viatura policial, o acusado tentava deixar o local. Porém, fora detido e, no interior da sacola, estavam as drogas descritas na denúncia, bem como, uma quantia em dinheiro. Naquela ocasião, o réu admitia aos depoentes que exercia o tráfico de drogas em razão de que tivesse deixado a prisão recentemente e esse seria o meio para obter dinheiro. Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu que trouxesse com ele a sacola contendo as drogas e valor, mas, segundo alegou, as drogas seriam destinadas a consumo próprio. Admitiu que ali se tratasse do local conhecido como 'cracolândia' e que tivesse acabado de consumir drogas quando detido e que o valor apreendido (R\$400,00) teria como destino o depósito em conta bancária para sustentar o filho. Portanto, Esse é o contexto probatório e do qual se conclui ser inverossímil o teor da negativa versada em juízo em sede de interrogatório, frente a depoimentos de credibilidade incontestes, restando verídica sua prisão em circunstâncias que nada se assemelham a usuários presentes na região da cracolândia visando, exclusivamente, o consumo de drogas.

Nesse aspecto, os testemunhos policiais se mostram autênticos e isentos ao se reportarem às circunstâncias prisionais, desprovidos do propósito de justificativas espúrias para imputar crime a quem soubessem ser inocente, pautados, assim, no estrito cumprimento do dever legal, não existindo qualquer indício de que o réu fizesse consumo de drogas, mas, sim, trazia consigo quantidade considerável para fins de fornecer a terceiros.

Afasto hipótese de crime privilegiado (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06) porque o réu se mostra persistente na prática do crime, antes condenado por duas vezes por tráfico de drogas, configurando-se, ao final, perfil de dedicação às atividades criminosas, não se tratando de conduta ilícita casual.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno ANDERSON RODRIGO FERNANDES incurso no artigo 33 caput da Lei nº. 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e referência ao artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão condenação anterior por tráfico de drogas (2ª Vara Criminal – folhas 31/34).

É reincidente, antes condenado pelo crime de tráfico por drogas, extinta a pena por seu cumprimento em 10/05/2018 (25ª Vara Criminal – trânsito em julgado em 10/05/2018), resultando, ao final, em 07 anos de reclusão e 700 dias multa no piso legal.

A pena será cumprida em regime inicial fechado por se mostrar adequado àquele que demonstra inclinação à disseminação do consumo de drogas, mostrando-se perigoso ao convívio social, no qual permeia com silenciosa violência, acima de qualquer suspeita, impondo-se maior rigor à aferição de mérito à progressão de regime prisional.

Mantenho a prisão cautelar por ser medida excepcional e singular a afastar concreta afeição ao caos vivenciado nesta capital diante da incontida disseminação das drogas e, portanto, sendo-lhes a liberdade comprometedora à ordem pública – artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º do Código de Processo Penal.

Declaro o perdimento do valor apreendido, produto do crime, em favor da União – R\$400,00. Com o trânsito em julgado, oficie-se na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06 – guia de recolhimento de folha 77. Oficie-se à Autoridade Policial para a imediata remessa de respectiva guia de recolhimento o valor apreendido.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se para incineração das drogas.

São Paulo, 24 de junho de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA